

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5014/2542

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
นายสายัญญ์ ภูห้อย

โจทก์
จำเลย

++ เรื่อง ลักทรัพย์ รับของโจร

++ จำเลยฎีกา

++ โปรดดูย่อจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม

++ เล่มที่ 8 หน้า 206 ++

++ ขออุทธรณ์พิเศษโปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้องสมุด)
ชั้น 4, 5 ++

เรื่อง ลักทรัพย์ รับของโจร

จำเลย ฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ลงวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม
พุทธศักราช ๒๕๔๒

ศาลฎีกา รับวันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๒

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๑ เวลาากลางคืนก่อนเที่ยง มีคนร้ายเอาแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตบางซื่อของพรรคประชาธิปัตย์ และพลโทอาชวัน อินทรเกสรผู้เสียหายที่ ๑ จำนวน ๓ แผ่น ราคา ๒๔,๐๐๐ บาท แผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตบางซื่อพรรคประชาธิปัตย์ และนางชั้น ทองเฟ่งพิศผู้เสียหายที่ ๒ จำนวน ๔ แผ่น รวมราคา ๔,๐๐๐ บาท แผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตบางซื่อกลุ่มพลังไทย และนายมาโนช เต็งมณีวิวัฒน์ผู้เสียหายที่ ๓ จำนวน ๑ แผ่น ราคา ๓,๐๐๐ บาท ไปโดยทุจริตโดยไม่ในการลักทรัพย์ดังกล่าวคนร้ายได้ใช้รถยนต์กระบะจำนวน ๑ คันเป็นยานพาหนะเพื่อสะดวกในการลักทรัพย์ การพาทรัพย์นั้นไป และเพื่อให้พ้นการจับกุม ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้พร้อมยึดรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน ๑ ฏ - ๕๑๔๐ กรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้บรรทุกทุกแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้เสียหายทั้งสามดังกล่าวเป็นของกลางซึ่งทางสอบสวนได้ความว่า จำเลยเป็นคนร้ายลักทรัพย์ หรือมิฉะนั้นตามวันเวลาดังกล่าวจำเลยได้ช่วยซ่อนเร้นช่วยพาเอาไปเสีย ช่วยจำหน่ายรับไว้โดยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์แผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงของผู้เสียหายทั้งสามไว้จากคนร้าย โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ อันเป็นการรับของโจร เหตุเกิดที่แขวงบางซื่อเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓, ๓๓๔, ๓๓๕, ๓๓๖ ทวิ, ๓๕๗ และสั่งริบรธนบัตรหมายเลขทะเบียน ๑ ฏ - ๕๑๔๐ กรุงเทพมหานคร ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่ต่อมาขอถอนคำให้การเดิมและให้การใหม่เป็นรับสารภาพฐานลักทรัพย์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕ (๑) (ที่ถูกมาตรา ๓๓๕ (๑)วรรคแรก), ๓๓๖ ทวิ จำคุก ๔ ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๒ ปี ริบรณณฑ์หมายเลขทะเบียน ๑ ฎ - ๕๑๔๐ กรุงเทพมหานคร

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ไม่ริบของกลางและลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลย ๒ ปีและปรับ ๔,๐๐๐ บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว คงจำคุก ๑ ปี และปรับ ๒,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ ให้ยกฟ้องฐานรับของโจร นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาขอให้ไม่ริบของกลาง

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า รณณฑ์กระบะหมายเลขทะเบียน ๑ ฎ - ๕๑๔๐กรุงเทพมหานคร ของกลางเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำผิดซึ่งศาลมีอำนาจสั่งริบได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ (๑)หรือไม่ เห็นว่า การที่ศาลจะมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ (๑)นั้น มีความมุ่งหมายถึงให้ริบตัวทรัพย์สินที่ผู้กระทำความผิดได้ใช้ในการกระทำผิดนั้น ๆ โดยตรง คือทรัพย์สินนั้นจะต้องเกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของการทำความผิดด้วย ซึ่งต้องพิจารณาถึงพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่อง ๆ ไปสำหรับคดีนี้ตามคำฟ้องของโจทก์ที่บรรยายว่า ในการลักทรัพย์ดังกล่าวจำเลยใช้รณณฑ์กระบะหมายเลขทะเบียน ๑ ฎ - ๕๑๔๐ กรุงเทพมหานคร ของกลาง เป็นยาน

พาหนะเพื่อความสะดวกแก่การลักทรัพย์การพาทรัพย์นั้นไป และเพื่อให้พ้นการจับกุม แต่ก็มิได้ความว่า จำเลยได้ใช้รถยนต์กระบะดังกล่าวเป็นเครื่องมือหรือเป็นส่วนหนึ่งในการลักทรัพย์แผ่นป้ายของผู้เสียหายทั้งสาม อันจะให้อ้างได้ว่าเป็นทรัพย์ที่จำเลยได้ใช้กระทำความผิด แม้การกระทำของจำเลยตามฟ้องจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕ (๑) วรรคแรก, ๓๓๖ ทวิก็ตาม แต่ตามมาตรา ๓๓๖ ทวิ ก็เป็นเพียงบทบัญญัติให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๕ (๑) วรรคสอง หนักขึ้นเพราะเหตุที่จำเลยใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การลักทรัพย์ของผู้เสียหายทั้งสาม หรือพาเอาทรัพย์ของผู้เสียหายทั้งสามที่จำเลยลักได้มานั้นไป หรือเพื่อให้จำเลยพ้นจากการจับกุมเท่านั้น รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน ๑ ฏ - ๕๑๔๐ กรุงเทพมหานคร ของกลาง จึงไม่ใช่ทรัพย์ที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์โดยตรง ที่ศาลจะมีอำนาจสั่งริบได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ (๑) ที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้ริบรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน ๑ ฏ - ๕๑๔๐ กรุงเทพมหานคร ของกลาง นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ขอให้ริบรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน ๑ ฏ - ๕๑๔๐ กรุงเทพมหานคร ของกลางเสียด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(พินิจ เพชรรุ่ง-อิริราช มณีภาค-ไพศาล เจริญวุฒิ)

ศาลอาญา - นางสาวอารยา หุณฑนะเสวี

ศาลอุทธรณ์ - นายประสิทธิ์ ศรีไชย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ